

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA

CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Apropriar-se é apoderar-se, tomar como própria, praticar ato de disposição como se a coisa lhe pertencesse, mas na verdade pertence a outra pessoa.

A pena é a mesma do crime de furto. Se não tem a posse ou a detenção de uma determinada coisa, há o crime de furto, a subtração.

Obs.: subtrair é inverter a posse. A posse está com outra pessoa, inverte-se a posse e toma a posse para si.

No art. 168 os objetos estão na posse do agente.

Exemplo: uma empresa que dá para o seu funcionário um aparelho celular para que possa efetuar suas funções, ao término do contrato trabalhista, o objeto deve ser restituído para o empregador, se ele não devolver, ele apropria-se de algo que pertence a outra pessoa, mas que estava na sua posse.

Outro exemplo: uma vendedora de joias recebe da loja de joias um brinco, um colar e uma pulseira de pérolas, no valor total de dez mil reais, essa vendedora vai à casa de clientes para vender essas joias, mas ela não consegue vendê-las e por ser autônoma ela não recebe nada quando não vende, então a vendedora apropria-se das joias e as vende pela metade do preço, não devolve as joias para a loja, pega o dinheiro para ela. Ela se apropriou de algo que não lhe pertencia, mas que estava na sua posse, ela entrou na posse dessas joias de boa-fé.

Requisitos

- Dolo posterior ao recebimento do bem
 - Exemplo: o agente é o proprietário, entrega a coisa para um terceiro, esse terceiro entra de boa-fé na posse da coisa, mas depois acaba vendendo ou alugando o bem como se a coisa lhe pertencesse ou não devolve o bem.



5m

ANOTAÇÕES



- Entrega pacífica e espontânea da coisa pela vítima ao autor
 - Espontânea significa que é algo que surgiu da própria vítima, do proprietário.
- Posse ou detenção desvigiada
 - Exemplo: vendedora de joias que vai à rua e tentar vender as joias e se apropria dessas joias. As joias lhe foram entregues e ela tinha a posse desvigiada.
 - Exemplo: vendedora de joias que vende joias dentro da loja, acaba colocando um anel de cinco mil reais dentro da sua bolsa. A coisa não tinha sido entregue à vendedora, ela estava dentro da esfera patrimonial da vítima, não tinha posse desvigiada da coisa, portanto trata-se de subtração, crime de furto qualificado, art. 155, § 4º, abuso de confiança.

Espécies

Manifestação do dolo do agente:

- Apropriação indébita própria ou propriamente dita
 - O agente pratica atos de disposição da coisa.
 - Exemplo: o sujeito trabalha em uma multinacional e recebe um laptop da empresa, o sujeito então vende o laptop. Não houve negativa em restituir o laptop, o que o agente fez foi praticar ato de disposição. Ele apropriou-se indevidamente.
 - Vender, trocar, alugar, são atos de disposição, atos que podem ser praticados por aquele que é proprietário da coisa e não por aquele que possui.
 - Admite o *conatus* (tentativa).
- Apropriação indébita negativa de restituição
 - Exemplo: a pessoa recebe uma coisa de boa-fé, mas depois que está na posse da coisa, não pratica atos de disposição, a pessoa recusa-se a devolver.
 - Conduta omissiva própria, não admite tentativa.



Figuras atípicas

- Apropriação de uso
 - Exemplo: um manobrista recebe uma lamborghini com a chave para estacionar, mas dá uma volta no quarteirão para testar a velocidade do carro, logo em seguida ele retorna e coloca a chave da lamborghini no claviculário. O proprietário nem fica sabendo o que ocorreu. O manobrista entrou na posse da coisa de boa-fé, e uma vez

ANOTAÇÕES

na posse da coisa, decide se apropriar, usar e restituir o carro logo em seguida, trata-se de apropriação de uso, não configura crime de apropriação indébita.

- Esquecimento
 - Exemplo: a Joana emprestou um colar para a Raissa, esta negligentemente esquece de devolver a joia para a sua amiga, a Joana decide ir pegar a joia de volta na casa da Raissa. Esta não praticou crime de apropriação indébita, porque a apropriação indébita não admite a modalidade culposa, somente pode ser praticado mediante dolo.
- Princípio da insignificância
 - Exemplo: em um departamento público um particular pede emprestado uma caneta para assinar um documento e acaba levando a caneta junto. Não houve furto, a caneta foi entregue de boa-fé, o particular teve o dolo de ficar com a caneta depois que já estava na posse da caneta. Trata-se de conduta de apropriação indébita, mas como a caneta custa dois reais, não há tipicidade material dessa conduta.
 - STJ, HC 181.756/MG

Apropriação Indébita e Arrependimento Posterior

O agente pratica apropriação indébita e, posteriormente, se arrepende e restitui a coisa antes do recebimento da denúncia. O agente responde pelo crime ou está isento de pena?

Exemplo: “A” entrega coisa para “B” e “B” se apropria. “A” procura a delegacia e “B” tomou conhecimento de que há um inquérito policial contra ele. O crime de apropriação indébita já se consumou. “B” procura “A” e restitui a coisa que se apropriou. Restituir a coisa antes do recebimento da denúncia, o benefício é do art. 16 do CP, arrependimento posterior.

STJ:

Consumado o delito de apropriação indébita, o ressarcimento posterior servirá, se o caso, de causa de diminuição de pena. (HC 200.939/RS, STJ)

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Apropriação Indébita vs Estelionato

ANOTAÇÕES



20m



25m



Como diferenciar apropriação indébita e estelionato?

Na apropriação indébita, um dos requisitos é que o autor da apropriação indébita entre na posse da coisa de boa-fé. Dolo posterior ao recebimento da coisa. Exemplo: alguém aluga um carro, aposta o carro alugado em um jogo e acaba por perder o carro.

No crime de estelionato, o dolo é anterior ao recebimento da coisa, o autor entra na posse da coisa de má-fé. A má-fé é desempenhada por meio da fraude, ardil, artifício. Exemplo: uma moça, por meio de fraude, cria um perfil fake no instagram e coloca dois milhões de fakes para segui-la, ela se apresenta em uma joalheria como blogueira e pergunta se querem emprestar para ela uma joia para que ela possa divulgar durante um evento, a loja empresta a joia, a moça vai embora da loja e nunca mais volta.

Em ambos os delitos, a vítima que entrega a coisa para o autor voluntariamente.

Apropriação Indébita Circunstanciada ou Majorada

É uma causa de aumento de pena.

Art. 168. (...)

Aumento de pena

§ 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I – em depósito necessário;

II – na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III – em razão de ofício, emprego ou profissão.

O depósito necessário está previsto no art. 647 do CC, aplicado ao chamado depósito necessário miserável que ocorre em face de uma calamidade, incêndio, naufrágio. A vítima entrega a coisa ao depositário em uma situação que ela se encontra em desespero, para que o depositário cuide das coisas para ela, e o depositário se apropria.

O inciso II trata da hipótese de *munus* público. O síndico é chamado agora de administrador judicial, que coordena empresas que estão em recuperação judicial, Lei de Falências n. 11.101/2005.

Obs.: não se trata do síndico de condomínio.

No inciso III, o síndico de condomínio pode entrar.

ANOTAÇÕES

Apropriação Indébita Privilegiada

Art. 170. Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º.

Art. 155.

§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

O art. 155, § 2º trata do furto privilegiado.

1. (IADES/2019/SEAP-GO/AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL) E. L. P. pegou o carro de M. A. V., com devida anuência, para limpeza no lava a jato. Após a lavagem, E. L. P. decidiu não mais devolver o carro e sumiu. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que indica o crime praticado por E. L. P.
 - a. Furto qualificado pela fraude
 - b. Apropriação indébita
 - c. Estelionato
 - d. Furto simples
 - e. Roubo simples

COMENTÁRIO

Entrou na posse da coisa de boa-fé e decidiu não a restituir.

2. (CESPE/MPE-PI/ANALISTA PROCESSUAL/2018) Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a se-

ANOTAÇÕES

mana seguinte. Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente.

Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.



COMENTÁRIO

O furto é uma subtração daquilo que não está na sua posse.
Desvia-se o que tem posse.

3. (CESPE/2014/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo) A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue os itens subsequentes.
- A apropriação de veículo do patrão por empregado doméstico que detinha o bem para utilização em tarefas afetas às suas obrigações é delito de apropriação indébita, devendo a pena-base ser majorada de um terço por determinação legal.

COMENTÁRIO

Art. 168, §1º, III.

4. (VUNESP/2018/PC-SP/DELEGADO DE POLÍCIA) O crime de apropriação indébita (CP, art. 168)
- a. torna-se qualificado quando a vítima é entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.
 - b. é de ação pública condicionada à representação.
 - c. apenas tem como objeto material a coisa alheia móvel, sendo impossível falar-se em apropriação indébita de imóvel.
 - d. não admite a figura privilegiada, ao contrário do furto.
 - e. tem a punibilidade extinta em caso de devolução da coisa antes do oferecimento da denúncia.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Crime de estelionato previdenciário.
- b. Se a lei é *silente* em relação a ação penal de determinado crime, logo há crime de ação penal pública incondicionada. O crime de apropriação indébita é um crime de ação penal pública incondicionada.
- c. Art. 168 do CP.
- d. Admite-se a figura da apropriação indébita privilegiada, art. 170 CP.
- e. O máximo que pode ter de benefício para o agente é o arrependimento posterior, art. 16.

GABARITO

- 1. b
- 2. E
- 3. C
- 4. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
